

平潭综合实验区市场监督管理局 行政处罚决定书

岚市监处罚〔2024〕147号

当事人：福建潭航海运有限公司等9家公司（名单附后）

2024年8月2日，我局收到平潭县人民检察院《检察建议书》（岚检检建受〔2024〕13号），反映实际控制人利用本案当事人的名义从事虚开增值税专用发票违法行为。经核查，该情形已涉嫌违反《中华人民共和国公司法》（2018修正）相关规定，2024年8月23日，经局领导批准同意立案调查。

经查明：本案当事人集中成立于2020年，注册登记经营范围包括海上货物运输、工程机械租赁等。2020年1月至2022年7月期间，在未实际开展经营活动情况下，实际控制人以本案当事人的名义为他人虚开销项增值税专用发票、让他人为自己虚开进项增值税专用发票及涉案当事人之间互相虚开增值税专用发票，情节特别严重。

以上事实由（2023）闽0128刑初100号《福建省平潭县人民法院刑事判决书》、福建潭航海运有限公司等9家有限责任公司登记基本情况表等在案证据佐证。

我局认为：本案当事人经平潭综合实验区行政审批局许可登

记成立，本应遵守国家税收等法律法规，守法经营，但其实际控制人在明知本案当事人无真实经营业务的情况下，违反国家发票管理法规，利用本案当事人名义从事虚开增值税专用发票违法行为，谋取非法利益，该行为严重妨害国家税收管理秩序，造成国家税款流失，侵犯国家应收税款利益。依据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照”之规定，构成利用公司名义从事危害社会公共利益的违法行为。鉴于违法情节特别严重，依据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）第二百一十三条之规定，决定依法予以本案当事人吊销营业执照行政处罚。

当事人如对本处罚决定不服，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向平潭综合实验区管委会申请复议，也可以在六个月内向平潭县人民法院提起行政诉讼。

平潭综合实验区市场监督管理局

2024 年 11 月 27 日

拟吊销营业执照企业名单

序号	企业名称	统一社会信用代码	备注
1	福建潭航海运有限公司	91350128MA343KUH75	
2	福建辉华运输有限公司	91350128MA34BKH41A	
3	平潭旺豪海运有限公司	91350128MA8TLLN494	
4	平潭佳祥海运有限公司	91350128MA8UA60E42	
5	平潭康信海运有限公司	91350128MA358GEC17	
6	福建达益旺运输有限公司	91350128MA33MQ6Y2Q	
7	福建锦发运输有限公司	91350128MA343XPB1X	
8	福建江睿重型工程机械设备租赁 有限公司	91350128MA3445TR7A	
9	平潭远顺重型工程机械设备租赁 有限公司	91350128MA33P9RJ3E	



(市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息)